

Số: 1.21-1A/2025/TB-VAAHCM

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam tổ chức

Phiên đấu giá tài sản số: 1.21-1A/2025/DG-VAAHCM

- Đơn vị tổ chức đấu giá:** CN Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam; Địa chỉ: Số 44 (lầu 3) Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
- Người có tài sản đấu giá:** Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank); Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Tài sản đấu giá:** Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại: INNOVA, màu đồng, biển kiểm soát: 93A-143.26, số khung: 3EM2J3361621, số máy: 1TRA562043. Theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023605 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 02/01/2019 đứng tên ông Huỳnh Quốc Vinh, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2019.
- Giá khởi điểm của tài sản là: 374.580.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).**
Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí ... liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.
- Hình thức đấu giá:** Trực tiếp bằng lời nói; **Phương thức đấu giá:** Trả giá lên.
- Bước giá:** 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).
- Thời gian mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:** Từ 8h00' ngày 20/02/2025 đến trước 17h00' ngày 03/03/2025 (Trong giờ hành chính); **Phí mua hồ sơ đăng ký đấu giá:** 100.000 đồng/hồ sơ.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản:** Khách hàng tự đi xem tài sản hoặc đăng ký trước với Công ty để xem trong các ngày 25-27/02/2025 Tại bãi xe Số 1 Đường 22, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá:** Từ 8h00' ngày 20/02/2025 đến trước 17h00' ngày 03/03/2025, khách hàng nộp tiền vào tài khoản Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 103002394564 tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) - CN Bình Thạnh (tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo "có" về tài khoản của Công ty trước 17h00' ngày 03/03/2025).
Số tiền đặt trước tham gia đấu giá: 74.916.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bốn triệu, chín trăm mười sáu nghìn đồng).
- Thời gian tổ chức Phiên đấu giá:** Vào hồi 09h00' ngày 06/03/2025.
- Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức Phiên đấu giá:** Tại CN TPHCM - Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam - Số 44 (lầu 3) Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- Điều kiện, cách thức đăng ký mua tài sản đấu giá:** Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, mua và nộp hồ sơ tại Công ty theo quy định và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành.
- Hồ sơ pháp lý để thực hiện đấu giá tài sản:**
- Hợp đồng cho vay số 0985/2019/HĐTD/PVB – CN.BD ngày 04/01/2019 giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – chi nhánh Bình Dương với ông Huỳnh Quốc Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh;

- Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 0985/2019/HĐBD/PVB – CN.BD ngày 04/01/2019 giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – chi nhánh Bình Dương với ông Huỳnh Quốc Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh;

- Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm, thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 17/12/2024

- Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023605 do Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 02/01/2019 đứng tên ông Huỳnh Quốc Vinh, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2019;

- Quyết định về việc thu giữ/ tiếp nhận/ quản lý tài sản bảo đảm số 9892/QĐ-PVB ngày 04/12/2024 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam;

- Thông báo v/v vi phạm nghĩa vụ và thu hồi nợ số 4441/TB-PVB ngày 02/06/2022 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh;

- Thông báo v/v xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ số 3177/TB-PVB ngày 11/12/2024 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;

- Biên bản bàn giao/ tiếp nhận/ quản lý tài sản bảo đảm ngày 10/12/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với bà Nguyễn Thị Ánh;

Lưu ý:

- Tài sản đã qua sử dụng, bị hao mòn theo thời gian. PVCombank bàn giao tài sản, hồ sơ pháp lý theo hiện trạng thực tế và theo phương thức có sao bán vậy.

- Đây là tài sản thế chấp tại PVCombank. Trước ngày mở phiên đấu giá, nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với PVCombank và/hoặc PVCombank đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó. PVCombank, Công ty đấu giá sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kỳ chi phí nào khác.

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH


Nguyễn Hoàng Giang

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ PHIÊN ĐẦU GIÁ
(Số 1.21-1A/2025/QCĐG-VAAHCM)

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/QH13 ngày 24/11/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2016 và Luật đấu giá sửa đổi số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;
- Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;;
- Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Căn cứ thông tư 02/VBHN-BTC ngày 15/3/2021 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 1.21-1/2025/HĐĐG/VAAHCM ngày 21/01/2025, Phụ lục số 01 ngày 18/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam.

Điều 1. Tài sản bán đấu giá

- 1.1. Tài sản bán đấu giá: Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, số loại: INNOVA, màu đồng, biển kiểm soát: 93A-143.26, số khung: 3EM2J3361621, số máy: 1TRA562043. Theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023605 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 02/01/2019 đứng tên ông Huỳnh Quốc Vinh, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2019.
- 1.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản bán đấu giá:
Tài sản phát mại của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.
- 1.3. Hồ sơ pháp lý của tài sản:
 - Hợp đồng cho vay số 0985/2019/HĐTD/PVB – CN.BD ngày 04/01/2019 giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – chi nhánh Bình Dương với ông Huỳnh Quốc Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh;
 - Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 0985/2019/HĐBD/PVB – CN.BD ngày 04/01/2019 giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – chi nhánh Bình Dương với ông Huỳnh Quốc Vinh và bà Nguyễn Thị Ánh;
 - Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm; thông báo xử lý tài sản bảo đảm ngày 17/12/2024

- Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 023605 do Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 02/01/2019 đứng tên ông Huỳnh Quốc Vinh, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2019;
- Quyết định về việc thu giữ/ tiếp nhận/ quản lý tài sản bảo đảm số 9892/QĐ-PVB ngày 04/12/2024 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam;
- Thông báo v/v vi phạm nghĩa vụ và thu hồi nợ số 4441/TB-PVB ngày 02/06/2022 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Thông báo v/v xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ số 3177/TB-PVB ngày 11/12/2024 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;
- Biên bản bàn giao/ tiếp nhận/ quản lý tài sản bảo đảm ngày 10/12/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với bà Nguyễn Thị Ánh.

Lưu ý:

- Tài sản đã qua sử dụng, bị hao mòn theo thời gian. PVCombank bàn giao tài sản, hồ sơ pháp lý theo hiện trạng thực tế và theo phương thức có sao bán vậy.
- Đây là tài sản thế chấp tại PVCombank. Trước ngày mở phiên đấu giá, nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với PVCombank và/hoặc PVCombank đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó. PVCombank, Công ty đấu giá sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác.

Điều 2. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

2.1. Giá khởi điểm: 374.580.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng)

Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí ... liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

2.2. Bước giá: 2.000.000 đồng (bằng chữ: Hai triệu đồng).

2.3. Tiền đặt trước:

Tiền đặt trước của tài sản là: **74.916.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bốn triệu, chín trăm mười sáu nghìn đồng)**

Khoản tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản như sau:

Tên tài khoản: Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam.

Số tài khoản: 103002394564 tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) – CN Bình Thạnh.

Nội dung chuyển khoản: Khách hàng[ghi rõ họ tên khách hàng] nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản xe ô tô BKS 93A-143.26.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00' ngày 20/02/2025 đến trước 17h00' ngày 03/03/2025
- Mọi chi phí liên quan đến việc nộp và trả lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

2.3.1. Xử lý khoản tiền đặt trước sau khi phiên đấu giá kết thúc:

+ Được trừ vào tiền mua tài sản đối với người trúng đấu giá: Khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá sẽ chuyển thành tiền cọc mua tài sản trúng đấu giá theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

+ Khách hàng tham gia đấu giá được lấy lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế;
- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam có trách nhiệm trả lại tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

- + Khách hàng tham gia đấu giá không được lấy lại khoản tiền đặt trước các trường hợp sau:
- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 7 Quy chế này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá.

3. Phí hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/bộ hồ sơ

Trong trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật đấu giá.

Điều 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, đăng ký tham đấu giá và tổ chức Phiên đấu giá.

3.1. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00' ngày 20/02/2025 đến trước 17h00' ngày 03/03/2025 (Trong giờ hành chính);

3.2. Thời gian, địa điểm đi xem tài sản đấu giá: Ngày 25-27/02/2025 Tại bãi xe Số 1 Đường 22, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

3.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00' ngày 20/02/2025 đến trước 17h00' ngày 03/03/2025, khách hàng nộp tiền vào tài khoản: Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam, số tài khoản: 103002394564 tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCComBank) – CN Bình Thạnh (tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo "có" về tài khoản của Công ty trước 17h00' ngày 03/03/2025).

3.4. Thời gian tổ chức Phiên đấu giá: Vào hồi 09h00' ngày 06/03/2025.

3.5. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức Phiên đấu giá: Tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam – Số 44 (lầu 3) Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá nếu đến chậm 15 phút mà không thuộc vào trường hợp bất khả kháng (Tắc đường không được coi là trường hợp bất khả kháng) sẽ bị coi là không tham gia đấu giá, sẽ mất quyền tham gia đấu giá, phiếu trả giá không còn hợp lệ và sẽ không được nhận lại tiền đặt trước (Theo điểm a, khoản 6, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016)

Trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức Phiên đấu giá, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam sẽ gửi thông báo tới các khách hàng tham gia đấu giá trước 01 ngày tổ chức đấu giá.

Điều 4. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá

4.1.1. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu, có khả năng tài chính.

4.1.2. Các tổng công ty có nhiều công ty thành viên, các công ty liên doanh, các công ty cổ phần có cổ phần tại nhiều công ty thì chỉ được một đơn vị đại diện được đăng ký tham gia đấu giá.

4.1.3. Mọi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử một đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc một người được ủy quyền hợp pháp đến phiên đấu giá để trả giá.

4.1.4. Chấp nhận giá khởi điểm.

4.1.5. Những đối tượng không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016), cụ thể như sau:

- + Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- + Người làm việc trong Công ty đấu giá Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- + Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này;
- + Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đất đai.

4.2. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (do Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam cấp);
- Phiếu xác nhận xem tài sản (do Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam cấp);
- Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản pho tô hoặc bản in ảnh chụp màn hình giao dịch online).
(*Riêng chứng từ nộp tiền đặt trước, khách hàng có thể nộp sau nhưng chậm nhất đến ngày tổ chức buổi công bố giá phải hoàn thiện đầy đủ*).
- Bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chứng thực:
Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Trường hợp cá nhân không trực tiếp tới đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá thì kèm theo Văn bản ủy quyền (có công chứng) theo quy định pháp luật.

Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp tới đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá thì kèm theo Giấy giới thiệu và/hoặc văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

4.3. Phiếu xác nhận xem tài sản cá nhân, tổ chức cam kết:

- Tôi cam kết sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến phí phạt nguội, phí truy thu đường bộ (nếu có) của tài sản đấu giá trước thời điểm mở Phiên đấu giá.
- Hóa đơn trúng đấu giá ngân hàng sẽ xuất theo giá trị trúng đấu giá và không có VAT.
- Đã xem xét kỹ và hiểu rõ về hiện trạng hiện trạng thực tế tài sản, không có bất kỳ thắc mắc gì đối với hiện trạng tài sản.
- Đã hiểu rõ về tình trạng pháp lý và nguồn gốc tài sản do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCComBank) tiến hành bán đấu giá tài sản để xử lý nợ.
- Đã hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các thủ tục bán đấu giá theo quy định của pháp luật và theo quy chế được Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam ban hành.
- Đã hiểu rõ trách nhiệm về việc thực hiện việc chuyển nhượng sang tên tài sản trong trường hợp trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Chịu toàn bộ chi phí thuế, phí, lệ phí, phí công chứng, phí phạt nguội, phí truy thu đường bộ (nếu có) liên quan tới việc chuyển nhượng, sang tên tài sản trong trường hợp trúng đấu giá.

- Tôi tự nguyện tham gia đấu giá mua tài sản và không có bất kỳ khiếu kiện khiếu nại nào đối với ngân hàng PVComBank và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam
- Tôi đã đọc hiểu và không có thắc mắc gì thêm.

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá, xác định người mua được tài sản

5.1. Hình thức đấu giá: trực tiếp (bằng lời nói).

5.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên và đấu theo thủ tục thông thường.

Giá trả = Giá khởi điểm + N* bước giá (N là số nguyên dương: 0, 1, 2, 3,...)

Bước giá: **2.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

5.3 Cách thức tiến hành Phiên đấu giá.

- Chỉ những người có đủ điều kiện tham gia Phiên đấu giá và đã đăng ký tham gia Phiên đấu giá mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.
- Mỗi khách hàng tham gia đấu giá khi điểm danh được Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam phát một biển có mã số riêng tương ứng với tên cá nhân hoặc hộ gia đình của mình. Nghiêm cấm không được đổi biển mã số cho nhau để tránh nhầm lẫn.
- Người điều hành Phiên đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về Phiên đấu giá bán tài sản. Cụ thể:
 - + Nêu tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đang chào bán, cách thức trả giá, thời gian trả giá, giá trả hợp lệ;
 - + Mức giá khởi điểm của vòng đấu giá đầu tiên của tài sản được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quy chế này;
 - + Mức giá khởi điểm của các vòng đấu giá tiếp theo được xác định là mức giá trả hợp lệ cao nhất của vòng đấu giá liền kề ngay trước. Mức giá khởi điểm của các vòng đấu giá này sẽ được Đấu giá viên điều hành Phiên đấu giá công bố trước khi tổ chức đấu giá cho các vòng đấu giá tiếp theo.
- **Giá trả hợp lệ là mức giá trả ít nhất bằng giá khởi điểm trở lên cộng với n lần bước giá và trả trong thời gian quy định.**
 - + Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
 - + Các bước trong quy định đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua;
 - + Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc (nếu có);
- Người điều hành Phiên đấu giá, thông báo các quy định về cách thức tiến hành, quy định được phép và không được phép làm trong Phiên đấu giá.
- Người điều hành công bố danh sách những người đăng ký tham gia mua tài sản đấu giá, điểm danh, đề nghị người tham gia đấu giá cử đại diện ký Biên bản Đấu giá.
- Người điều hành hướng dẫn cho người tham dự Phiên đấu giá các bước thực hiện khi tham gia Phiên đấu giá.
- Trong Phiên đấu giá, người điều hành phải yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản trả giá cho tài sản được đấu giá.
- Người giúp việc cho người điều hành có trách nhiệm ghi Biên bản đầy đủ các diễn biến của Phiên đấu giá để lập Biên bản đấu giá tài sản.

Cách thức trả giá:

- Đấu giá viên giới thiệu và công bố giá khởi điểm của tài sản đấu giá, yêu cầu khách hàng tham gia đấu giá phải trả giá từ giá khởi điểm của tài sản. Từng khách hàng trả giá phải ghi cao biển mã số

6.5. tài sản
6.6. n

của mình do Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam phát và trả giá bằng lời to, rõ ràng mức giá trả đã lựa chọn.

- Mỗi tài sản phải có từ 02 khách hàng trở lên tham gia đấu giá mới đủ điều kiện để đấu giá. Sau khi mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá, Đấu giá viên nhắc lại ba lần, rõ ràng chính xác bằng lời nói giá trả cao nhất, mỗi lần cách nhau khoảng 30 giây.
- Đấu giá cho tài sản kết thúc khi Đấu giá viên nhắc lại giá trả cao nhất 03 lần nếu không có người trả giá tiếp thì Đấu giá viên công bố kết quả đấu giá thành.
- Người điều hành Phiên đấu giá sẽ công bố Người mua được tài sản đấu giá là người trả giá hợp lệ cao nhất của vòng đấu giá cuối cùng.
- Người điều hành Phiên đấu giá phổ biến cho người trúng đấu giá về thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá
Trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá.
- Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người trả giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức phiên đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau:
 - Trong trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia phiên bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó, nếu Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam đồng ý bán đấu giá bằng văn bản. Việc bán tài sản trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ việc niêm yết, thông báo công khai, trưng bày tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến khi quyết định bán tài sản.
 - Đấu giá viên chịu trách nhiệm thực hiện bán đấu giá tài sản phải lập biên bản về việc bán tài sản và ghi kết quả vào Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản.
 - Biên bản về việc bán tài sản phải thể hiện quá trình thực hiện bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá, sự đồng ý của người có tài sản, có chữ ký của đấu giá viên, người ghi biên bản, người có tài sản và người mua được tài sản.
 - Việc bán đấu giá trong trường hợp có một người tham gia không áp dụng đối với tài sản của Nhà nước.

Điều 6. Các trường hợp dừng cuộc đấu giá, hủy kết quả đấu giá tài sản, hủy bỏ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản

- 6.1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
- 6.2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- 6.3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản 2016;
- 6.4. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

6.5. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

6.6. Hoặc theo thỏa thuận giữa các bên tham gia ký hợp đồng.

Điều 7. Ký kết Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

7.1. Biên bản đấu giá là căn cứ để các bên ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

7.2. Người trúng đấu giá phải liên hệ với người có tài sản (PVCombank) để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sau khi Phiên đấu giá kết thúc, nếu người trúng đấu giá không liên hệ ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì coi như từ chối mua tài sản và số tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả.

7.3. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp đối với những tài sản mà pháp luật quy định Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải có công chứng, chứng thực thì các khoản phí, lệ phí phát sinh từ việc công chứng, chứng thực này sẽ do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

7.4. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản 2016 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản 2016. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (*Theo khoản 3 Điều 46 Luật đấu giá tài sản 2016*).

Điều 8. Thời gian nộp tiền mua tài sản

8.1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc phiên bán đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản (sau khi đã trừ đi khoản tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá) cho PVCombank bằng hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản của CN TP Hồ Chí Minh – Công ty đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam:

Người thu hưởng : Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam

Số tài khoản : 103002394564

Tại : Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh

8.2. Trường hợp Người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, không nhận Tài sản hoặc từ chối mua tài sản hoặc không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc người mua không thể thanh toán đủ số tiền mua trúng đấu giá trong thời gian quy định thì xem như “**từ chối mua tài sản**”. CN TP Hồ Chí Minh - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt Nam chuyển khoản tiền đặt cọc về cho PVCombank sau khi trừ các chi phí dịch vụ đấu giá, chi phí xử lý nợ, v.v... để PVCombank tiến hành thu nợ theo quy định.

8.3. Trường hợp đã ký Hợp đồng mua bán tài sản hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó người mua tài sản không mua nữa thì được xử lý theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá đã ký kết, theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp đối với những tài sản mà pháp luật quy định Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải có công chứng, chứng thực thì các khoản phí, lệ phí phát sinh từ việc công chứng, chứng thực này sẽ do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

Điều 9. Phương thức giao nhận tài sản và các giấy tờ liên quan

Bên có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm xuất hóa đơn bán tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Bên có tài sản bán đấu giá sẽ bàn giao tài sản và các giấy tờ liên quan cho người trúng đấu giá theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

Trường hợp phát sinh vướng mắc làm chậm công tác bàn giao tài sản, các Bên có trách nhiệm thông báo bằng Văn bản cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

Điều 10. Xử lý vi phạm

10.1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

* Các hành vi coi là cản trở hoạt động đấu giá tài sản :

- Đến tham dự cuộc đấu giá, buổi công bố giá muộn theo giờ đã thông báo trong Giấy mời hoặc đến tham gia cuộc đấu giá nhưng không vào phòng tổ chức đấu giá đúng giờ khi đã gọi vào làm thủ tục vào phòng đấu giá;
- Không tuân thủ theo sự điều hành của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, gây mất trật tự trong phòng đấu giá;
- Tại buổi công bố giá, người tham gia đấu giá không trả giá vào phiếu trả giá hoặc không trả giá, trả giá thấp hơn giá khởi điểm, bỏ phiếu trả giá sau khi đã hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu, bỏ nhiều phiếu trả giá cho một tài sản vào thùng phiếu;
- Không chịu ký vào biên bản Phiên đấu giá với tư cách là người trúng đấu giá hoặc là người chứng kiến việc công bố giá.

10.2. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản 2016 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (*Theo Điều 70 Luật đấu giá tài sản 2016*).

10.3. Người có tài sản đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 9, khoản 2 Điều 47 Luật đấu giá tài sản 2016 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản 2016 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (*Theo Điều 70 Luật đấu giá tài sản 2016*).

Điều 11. Quyền sở hữu tài sản của bên mua

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ xác định quyền sở hữu tài sản của bên mua tài sản.

Người mua được tài sản có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu tài sản bán đấu giá. Người có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá.

Điều 12. Trách nhiệm về chất lượng tài sản

Tài sản được bán trên cơ sở thực tế mà người tham gia đấu giá đã được xem hiện trạng tài sản do vậy, bên có tài sản bán đấu giá chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng hiện trạng mà người tham gia đấu giá đã được kiểm tra và xác nhận bằng văn bản.

Điều 13. Chịu rủi ro

Người có tài sản bán đấu giá chịu rủi ro đối với tài sản bán đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người mua, người mua chịu rủi ro kể từ khi nhận tài sản.

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc các rủi ro xảy ra với tài sản bán đấu giá.

Điều 14. Nội quy phòng đấu giá

Khách mời tham dự phiên đấu giá, người tham gia đấu giá tuân thủ đúng, đầy đủ nội quy tại phòng đấu giá, cụ thể:

- Có mặt tại phòng tổ chức đấu giá đúng giờ, đúng ngày quy định theo Thông báo và Quy chế đấu giá của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam
- Những người không phải là Người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế này, không phải là khách mời (không có Giấy mời) và những người không có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật sẽ không được vào phòng tổ chức đấu giá.
- Giữ gìn trật tự, không được trao đổi, thông đồng với nhau; không hút thuốc, gọi điện thoại trong phòng tổ chức phiên đấu giá; không được rời khỏi phòng khi đang tổ chức đấu giá; không được trao đổi giữa những người tham gia đấu giá, nếu phát hiện hành vi gian dối hoặc vi phạm nội quy sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá.
- Tôn trọng các quy định về đấu giá, quy chế phiên đấu giá và sự điều hành của Đấu giá viên.
- Không được chụp hình, ghi âm, ghi hình trong phòng tổ chức phiên đấu giá.
- Trường hợp người tham gia đấu giá gây rối trật tự, quấy phá làm mất an ninh phòng đấu giá thì Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá sẽ yêu cầu cơ quan công an xử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng theo quy định của pháp luật và sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, trong trường hợp Quy chế này không quy định, thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ: Số 44 (lầu 3) Lê Đình Thám, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0388.236.086.

